



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1115674 - SP (2026/0302505-0)

RELATORA : MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJDF)
AGRAVANTE : MARCOS JUNIO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS ANDRÉ MOLEZINI - SP452281
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS JÚNIO DA SILVA contra decisão na qual indeferi liminarmente a impetração.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de **5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado**, e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no **art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de "72g (setenta e dois gramas), de Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como maconha, acondicionados em 05 (cinco) invólucros plásticos, e 24,98g (vinte e quatro gramas e noventa e oito decigramas) de 'Benzoilmetilecgonina', conhecido como 'cocaína', acondicionados em 68 (sessenta e um) microtubos plásticos, do tipo Eppendorf, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21" (e-STJ fl. 94).**

Nas razões do *writ*, a defesa sustentou ser possível o reconhecimento da ilegalidade, ainda que a nulidade não tenha sido expressamente arguida na apelação, bem como após o trânsito em julgado da condenação.

Defendeu a **ilegalidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita prévia e objetiva, em afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal**. Argumentou que o fato de o acusado estar usando blusa de frio em dia quente constitui fundamento manifestamente inidôneo para caracterizar fundada suspeita.

Sustentou, ainda, que o prévio conhecimento policial acerca do acusado e seus antecedentes criminais não configuram justa causa contemporânea para a realização da busca pessoal, tampouco que a posterior apreensão de drogas seja apta a convalidar diligência inicialmente desprovida de fundamento legal.

Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos argumentos anteriormente expendidos, alegando, outrossim, que *"o trânsito em julgado, isoladamente considerado, não deveria impedir o exame da ilegalidade apontada, especialmente porque a própria jurisprudência invocada na impetração admite o conhecimento excepcional da matéria nas circunstâncias verificadas nestes autos"* (e-STJ fl. 150).

Postula, ao final (e-STJ fls. 155/156):

- a) O conhecimento do presente Agravo Regimental, por preencher todos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.*
- b) O exercício do juízo de retratação, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se o cabimento excepcional do habeas corpus diante da demonstração de flagrante ilegalidade fundada em prova pré-constituída e da inexistência de necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.*
- c) Não sendo esse o entendimento, requer seja o presente recurso submetido à apreciação da Colenda Turma e, ao final, integralmente provido, para reformar a decisão agravada, afastando-se os óbices processuais nela reconhecidos e admitindo-se o exame do mérito da impetração.*
- d) No mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da busca pessoal realizada em desfavor do agravante e, por consequência, declarando-se ilícitas todas as provas direta e indiretamente dela derivadas, na forma do artigo 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.*
- e) Em consequência, seja desconstituído o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como a condenação dele decorrente, absolvendo-se MARCOS JÚNIO DA SILVA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura, caso não esteja preso por outro motivo.*
- f) Subsidiariamente, caso se entenda não ser possível a absolvição desde logo, seja cassado o acórdão condenatório, determinando-se novo julgamento pelas instâncias ordinárias, com o desentranhamento e a desconsideração de todas as provas obtidas a partir da busca pessoal reputada ilícita.*
- g) Por fim, ainda que não se conheça formalmente da impetração, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, diante da manifesta ilegalidade evidenciada nos autos e do atual constrangimento ilegal suportado pelo agravante.*

É o relatório.

Decido.

Em análise mais detida dos autos, é de se reconsiderar a decisão agravada.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do *habeas corpus*, visando a garantia não apenas

do curso natural das ações ou revisões criminais, mas, também, da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de *habeas corpus* em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, Relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022, grifo nosso.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022, grifo nosso.)

No caso, a condenação do agravante **transitou em julgado**, de maneira que não se conheceu do *writ* que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela

Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia.

De toda forma, **vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via mediante a concessão de *habeas corpus* de ofício.**

Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "*a busca pessoal independará de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar*".

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em *Habeas Corpus* n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no referido art. 244 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o Tribunal de origem entendeu o seguinte (e-STJ fls. 125/127, grifo nosso):

Segundo consta dos autos, os policiais militares Maycon e Yuri, em juízo, relataram, em suma, que, em patrulhamento avistara um indivíduo andando pela via com uma blusa de frio com um volume no bolsão, o que gerou suspeitas já que clima estava quente e decidiram fazer a abordagem. Em revista pessoal, encontraram uma pochete que estava embaixo da blusa e em suas vestimentas, nos bolsos, encontraram porções de cocaína e maconha e dinheiro trocado. Na pochete, encontraram mais entorpecentes.

Indagado, MARCOS admitiu a traficância, justificando a conduta por estar desempregado. Constataram que MARCOS estava em cumprimento de regime aberto por outro processo. Ambos policiais se recordaram que já tinham abordado MARCOS anteriormente.

Nesse sentido, vê-se que os agentes de segurança, importante registrar, são dignos de fé, pois nada há nos autos que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho dos agentes de segurança ou indique possível interesse deles em, levemente, incriminar um inocente.

[...]

Por outro lado, quando interrogado, MARCOS negou a autoria do delito. Disse que já tinha sido abordado pelos mesmos policiais duas semanas antes e foi liberado. No dia dos fatos, estava na posse da pochete contendo maconha para seu uso próprio e estava indo em direção a casa de seu amigo. Quando foi abordado, os policiais constataram a quebra do benefício e informou que havia mais maconha na sua casa que também era para seu consumo próprio. Foi levado até a sua casa pelos policiais, os quais ingressaram e localizaram a maconha em sua geladeira, conforme havia dito. Foi indagado também se havia arma dentro casa, respondeu que não e autorizou a revista na sua casa. Não tinha cocaína na sua casa. Os vizinhos viram o que estava acontecendo e ligaram para sua irmã. Não sabe onde eles acharam as porções de cocaína.

Insta ressaltar que a negativa do Réu restou isolada diante do conjunto probatório e não há qualquer prova ou documentos nos autos que indiquem o contrário do que foi dito pelas testemunhas, ou até mesmo corroborem algo a

favor do Réu, que ofereceu uma versão fantasiosa, imputando aos agentes de segurança ato ilícito, devendo ser imperiosa a não consideração de suas declarações.

No caso, verificou-se que, *"em patrulhamento, avistara um indivíduo andando pela via com uma **blusa de frio com um volume no bolsão, o que gerou suspeitas já que clima estava quente e decidiram fazer a abordagem.** Em revista pessoal, encontraram uma pochete que estava embaixo da blusa e em suas vestimentas, nos bolsos, encontraram porções de cocaína e maconha e dinheiro trocado. Na pochete, encontraram mais entorpecentes."*

Dessa forma, conforme decidido no Recurso em *Habeas Corpus* n. 158.580/BA, a referida abordagem não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em *"posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"*.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes dessa Casa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (203,5 g DE CRACK). BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser necessária investigação prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do imprescindível flagrante a justificar a abordagem pessoal.

2. No caso concreto, os elementos objetivos referidos pelas instâncias ordinárias como justificadores da diligência - atitude suspeita, extremo nervosismo na presença dos policiais - não firmam a impressão de que o ora agravado portava consigo quaisquer dos objetos que pudesse constituir corpo de delito, de modo que não se verifica justa causa apta a autorizar a busca pessoal perpetrada pelos policiais.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.091.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA OU DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA SUSPEITA DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).

3. No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e, ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e absolvido o réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Assim, de rigor o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e **concedo a ordem de ofício para absolver** o agravante do crime de tráfico de drogas.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de setembro de 2026.

Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDF)
Relatora